

עין משפט ונר מצוה

ב א מ״י פ״ה מהלכות ק״פ הלכה ד:
בא ג מ״י פ״א מהל׳ ק״פ הלכה יח סתם עשן רפנ:
בב ג מ״י פ״ב מהל׳ מילה הלכה ז סתם עשן כח טו״ע א״ח ס׳י שלג ספ׳י ו וטו״ע י״ד ס׳י רסו ספ׳י ב:
בג ד מ״י פ״י מהל׳ ק״פ הלכה יג:
בד ה ו שס הלכה יג:

רבינו חננאל

וכל שהיחיד נדחה לפסח שני צבור עושה (בטומאת) שנאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש כו' איש אם הוא טמא נדחה לפסח שני ואין צבור אם טמאין נדחין לפסח שני אלא עושין הראשון בטומאה. ומילתא דאיתא בצבור דליתא בצבור ליתא נמי ביחיד. ערלות דאיתא בצבור דאלי כללו ערלים אינן אמרינן להו קומו מהולו נפשיכו ועבדו פסח, יחיד נמי אמרינן ליה קום מהול ועבד נמי פסח ואי לא עבד ענוש כרת. וטמא דליתא בצבור דאי צבור טמאין אינן לא אמרינן קומו מדו עלייכו וטבולו ועבדו פסח אלא עבד בטומאה, יחיד נמי לא אמרי' ליה קום טבול ולא מדינ' עליה, כי לא טביל ולא עבד לא מיהיב כרת. איני דכל מילתא דליתא בצבור ליתא ביחיד והרי פסח שני דאין בצבור פסח שני ואיתיה ביחיד. ופריק רבא מאי טמא עבד יחיד פסח שני משום דעבד צבור בראשון ולא עבד בהדיווחו, (ז צבור נמי איכא למימר הכי. מיהיב יכול לא יהא ענוש כרת אם לא עשה פסח אלא טהור ומי שלא היה בדרך רחוקה דמפרש בהו קרא בהדיא, עיל וטמא שרץ ושאר טמאין מנין ת"ל והישי, מזהרה אבן קרא במכתב והטהור שלא היה בדרך רחוקה וחדל לעשות הפסח ונכרתו וכתב והאיש ש"ם אפילו טמאים דאפשר להו לתקוני נפשיהו ולא מחתקי ועבדי ענושין כרת. ודייקין מדקא מפרש וקתני וטמא שרץ ענוש כרת שמעינן מינה דסבר אין שוחטין עליו. ומדברי ליה לטמא שרץ מוהאיש. לית ליה להאי תנא דכיון דיכול למכילה פסח באורא האידנא בשעת שחיטה טהור קרינן ביה, דאי הכי למה ליה לאהדורי ולרבויה מוהאיש לימא הכי טהור הוא אלא אע"ג דלא חוי אע"ג איכא עליה חיובא דאמרי' ליה לאהדורי ורבויה אמרי' ליה למימר להו טבולי עבדו פסח ואפי' הכי איתא ביחיד. והרי פריק רבא הכי, לעולם קסבר ר' אליעזר שוחטין וזורקין על טמא שרץ שחל שביעי שלו להיות בערב פסח ואמאי אין מדין עליו בשבת דסבר הואה למה

ליה לאכילת פסח, איכילת פסח לא מעכב. וא"ת אי הכי נמצא שוחט שלא לאוכליו, האי בר אכילה הוא, דמדאורייתא מתקן נפשיה ואכיל, ורבנן הוא דלא שבקי ליה נפשיה לתקוני להוות עליו. **מתני'** כלל אמר ר' עקיבא כל מלאכה שאיפשר לעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת שחיטה הואיל ואי אפשר לעשוהה מערב שבת דוחה שבת בארבעה עשר יום בין

סמ:

אבילת פסחים **לא מעכבא**. פ"י צבי האי גוונא שיש צידו לתקן עגמו ואינו מתקן לא מעכבא אבל בטומא גמור מעכבא דהוי דומיא דחולה חזק ולא כפירוש הקונטרס דפ"י דהא דמתבי איש לפי אכלו היינו למנוה דהא לעיל (דף סא.) אוקימנא ליה לעכב ומסקין צבידל זולין (דף עח:) מאיש לפי אכלו דבעי' גברא דחוי לאכילה: **האי** מיהוא חוי ותקוני הוא ד**לא איתקן**. הקשה ריב"א א"כ אמאי אמר ר"א לעיל ערל שלא מל ענוש כרת הא מיוחא חוי אלא דלא איתקן וי"ל דשאני התם דמחוסר מעשה בגופו ומסגינן ליה שלא לאוכליו: **הלכה בר"ע**. הא דלא פריך הלכתא למשיחא מפורש (צפ' ד' מיתוס ⁽¹⁾ סנהדרין) (דף נא:). **וצריכא דאי אשמעינן כו'.** אדרג יהודה עמיד זריכותא אמאי אינטריך למיפסק בתרווייהו כר"ע דאי אדר' עקיבא הוה ליה לאכזריי הלא דפרק שמי הלחם (נמנמות דף יז.) גבי חזיתי כהן גדול דמסיק התם כלל א"ר עקיבא כו' **ז**: **אבל מ"ה שנברתו ע"ה י"ג בריתות אימא דנידחי.** תימה מה מועיל מה שנכרתו עליה י"ג בריתות הא איכא קרא בפאי נפשיה למכשירין כדפי' לעיל^א וגרלא לרשב"א לפרש דאי לאו דפסק רב יהודה כר"ע גבי מילה ה"א דקצינא ליה בכל מקום כר' אליעזר וגבי פסח דפסק כר"ע היינו להחמיר מדרבנן שלא יכו מכשירין דוחין שבת אבל גבי מילה דנכרתו עליה י"ג בריתות לא:

לאו

מיהוא חוי תקוני הוא דלא מתקן: כלל אמר ר"ע וכו'.^ב אמר רב יהודה אמר רב יהלכה בר"ע ותנן נמי גבי מילה כי האי גוונא ^בכלל א"ר עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת מילה שאי אפשר לעשותה מע"ש דוחה את השבת ואמר רב יהודה אמר רב יהלכה בר"ע וצריכא דאי אשמעינן גבי פסח התם ^ב(דהוא מכשירי) מצוה לא דחו שבת משום דלא נכרתו עליה שלש עשרה בריתות אבל מילה דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות אימא לידחי ואי אשמעינן מילה התם הוא דמכשירי מצוה לא דחו שבת דליכא כרת אבל פסח דאיכא כרת אימא לידחי צריכא: **מתני'** דאימתי מביא חגיגה עמו בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט ^אובזמן שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה אין מביאין עמו חגיגה חגיגה היתה באה מן הצאן מן הבקר מן הכבשים ומן העזים מן הזכרים ומן הנקבות ונאכלת לשני ימים ולילה אחד: **גמ'** מאי תנא דקתני חגיגה תנא ^אהרכבתו והבאתו דלא דחי שבת וקתני נמי חגיגה דלא דחיא שבת והכי קאמר אימתי מביאין עמו חגיגה בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט א"ר אשי שמע מינה ^איחגיגת ארבעה עשר לאו

פסחו על ידי שליח לשולחו בעורה דכי פטר קרא מכרת הנך דלא יכלו לעשות פסח פטר אלא ודאי אין שוחטין וזורקין עליו סצירא ליה ואפילו הכי מייחייב ליה כרת משום דיכול לטבול וליתקן משהגיע זמן שחיטה ואף על גב דליצור כי האי גוונא לא אמרינן להו זילו טבולו דכיון דיחיד נדחה ליצור עבדי בטומאה: **אלא אמר רבא**. אי הוה סצירא ליה אין שוחטין דמעכבא ליה הואתו משחיטת פסחו ודאי דחיא שבת לר' אליעזר אע"ג דליתא ציצור אלא קסבר שוחטין וזורקין הלכך הזאה למאי אמיא לאכילה דהא לא מיעכבא לה לשחיטה ולזריקה: **אכילה פסחים לא מיערבא**. והא דמתבי (שמות יב) איש לפי אכלו למנוה: **אס כן**. דטמא מת שחל שביעי שלו בערב הפסח בשבת שוחטין וזורקין עליו ואע"פ שאין סופו להזות היום: **נמאל פסח זה נשחט שלא לאוכליו**. ותנן צאיך פירקא (לעיל דף סא.) שחטו שלא לאוכליו פסול: **ח כלל א"ר עקיבא כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת**. כגון הצאתו מחוץ לתחום וחתיכת יצלתו: **וסנן נמי גבי מילה ואריכה**. לרב לאשמעינן הלכה כרבי עקיבא בתרווייהו: מילה שלג עשרה בריתות נאמרו זה בצוהת פרשה שנאמרה לאברהם (בראשית יז): **דליכא כרת**. לכו דיוס אס ימול למחר: **מתני'** אימתי מציאין עמו חגיגה. בגמרא צעי מאי תנא לעיל דקתני חגיגה: **עמו**. עס הפסח בצרעיה עשר ציטן כדיליף בגמרא: **בזמן שזא בחול וצטהרה**. דאף על גב דפסח דחי שבת וטומאה חגיגה לא דחיא **ז** שבת^א: **וצמועט**. שהיה הפסח מועט לאכילת צני החצורה ואוכלין החגיגה תחלה כדי שיהא פסח גמר שביעתו ותישעז להן אכילה: **במרובה**. שהיתה חצורה מועטת ודי להס פסח לצדו: **מן הלאן ומן הצקר כו'**. מה שאין כן צפסח שאינו צא מן הצקר ולא מן הנקבות: **גמ'** **תנא הרכנתו כו' וקאמר נמי צהך סיפא אימתי מציאין כו'**. ואשמעינן דחגיגה נמי לא דחיא שבת אפילו שחיטה דילה:

שבת. ובתרויהו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' עקיבא. וצריכא דאי אשמעינן גבי מילה [ומכ'] **מתני'** אימתי מביאין עמו חגיגה. אקשינן מאן תנא דקתני אימתי. ופרקינן אידי דתנא הללו דאין דוחין שבת בעי למיתני נמי חגיגה דלא דחי שבת כוותיהו וכיון דבעי למיתני חגיגה מתחיל וחגי אימתי. כיון דתנן דחגיגת י"ד לא דחי לא שבת ולא טומאה ש"מ דלאו חובה מדאורייתא היא. לפיכך אינה דוחה לא שבת ולא טומאה.

אלו דברים פרק ששי פסחים

וכל שציחיד נדחה כו'. והכי פירושא היינו טעמא דר' אליעזר (א) לא רמיא חיובא דפסח אטמא מת שביעי שלו הואיל ולא חוי ואערל רמיא חיובא ואע"ג דלא חוי ומשום דלא דמיא מנאות הזאה למנאות מילה דמנאות הזאה כדי לעשות פסח לא רמיא אציצור שהרי מותרין לעשות בטומאה אע"פ שיכולין ליטער דקסבר רבי אליעזר אין שוחטין וזורקין על יחיד טמא שרץ שלא טבול ואף על פי שראוי לערב וכן על טמא מת שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח שראוי נמי לערב וטמא שרץ נקט משום דפלוגתא גביה הוא צפ' האשה (לקמן ז:) וכיון דקא סבר אין שוחטין וזורקין על היחיד אלא נדחה לשני על כרחיך ציצור עושין בטומאה אס יצלו דכל שציחיד נדחה ליצור עושין בטומאה דכתיב' איש איש נדחה ואין ציצור נדחין אלאמא לא רמיא מנאות הזאה דפסח אציצור ומילתא דליתיה צציצור ליתיה ציחיד דמנאות פסח יחד לכל ישראל נאמרה אבל ערילות דלא נדחה אכל ציצור ולא הותרו לעשות פסח ערלים ואילו כולהו ציצור ערלים אמרי' להו קומו מהולו יחיד נמי אמרינן ליה בחול קום מהול והזאה דליצור (י) לא אמרי' להו קומו אזו: **יחיד נמי**. לא רמיא חובה עליה להזות וכיון דלא רמיא עליה לא ניתנה שבת לדחות אכלה. אבל אי הוה סצירא ליה כמאן דלמחר שוחטין וזורקין על טמא שרץ כיון דלא קרינא ציה איש נדחה לא הוה קרינא נמי אין ציצור נדחין למשיריהו לעשות בטומאה אלא אמרינן להו קומו אזו ומדדמי' הזאה אציצור הוה רמיא נמי איחיד כדי להמירו צאכילה ודחיא שבת: **אמר ינב**. התם האי דאימיה ציחיד משום דעבד ציצור בראשון הוא ואי לא עבד ציצור בראשון כגון רוב ציצור זצין דלא הותרה טומאת יציה צציצור ומיעוטן טמאי ממיה אין עושין לא את הראשון ולא את השני: **ערל וטמא שרץ ושאר**. הדומין לו כגון כל טמאי טומאת ערב שראויין ליתקן וכגון טמא מת שחל שביעי שלו בערב הפסח: **מדקא מיהדר אטמא שרץ**. לאיתויי מקרא יתיירא שמע מינה סצירא ליה להאי תנא אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ דאי סצירא ליה שוחטין וזורקין עליו למה לי לאהדורי עליה מקרא יתיירא לחיוביה ממילא הוא עומד בכרת שהרי הוא כטהור גמור שראוי לעשות

ליה ואפילו הכי מייחייב ליה כרת משום דיכול לטבול וליתקן משהגיע זמן שחיטה ואף על גב דליצור כי האי גוונא לא אמרינן להו זילו טבולו דכיון דיחיד נדחה ליצור עבדי בטומאה: **אלא אמר רבא**. אי הוה סצירא ליה אין שוחטין דמעכבא ליה הואתו משחיטת פסחו ודאי דחיא שבת לר' אליעזר אע"ג דליתא ציצור אלא קסבר שוחטין וזורקין הלכך הזאה למאי אמיא לאכילה דהא לא מיעכבא לה לשחיטה ולזריקה: **אכילה פסחים לא מיערבא**. והא דמתבי (שמות יב) איש לפי אכלו למנוה: **אס כן**. דטמא מת שחל שביעי שלו בערב הפסח בשבת שוחטין וזורקין עליו ואע"פ שאין סופו להזות היום: **נמאל פסח זה נשחט שלא לאוכליו**. ותנן צאיך פירקא (לעיל דף סא.) שחטו שלא לאוכליו פסול: **ח כלל א"ר עקיבא כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת**. כגון הצאתו מחוץ לתחום וחתיכת יצלתו: **וסנן נמי גבי מילה ואריכה**. לרב לאשמעינן הלכה כרבי עקיבא בתרווייהו: מילה שלג עשרה בריתות נאמרו זה בצוהת פרשה שנאמרה לאברהם (בראשית יז): **דליכא כרת**. לכו דיוס אס ימול למחר: **מתני'** אימתי מציאין עמו חגיגה. בגמרא צעי מאי תנא לעיל דקתני חגיגה: **עמו**. עס הפסח בצרעיה עשר ציטן כדיליף בגמרא: **בזמן שזא בחול וצטהרה**. דאף על גב דפסח דחי שבת וטומאה חגיגה לא דחיא **ז** שבת^א: **וצמועט**. שהיה הפסח מועט לאכילת צני החצורה ואוכלין החגיגה תחלה כדי שיהא פסח גמר שביעתו ותישעז להן אכילה: **במרובה**. שהיתה חצורה מועטת ודי להס פסח לצדו: **מן הלאן ומן הצקר כו'**. מה שאין כן צפסח שאינו צא מן הצקר ולא מן הנקבות: **גמ'** **תנא הרכנתו כו' וקאמר נמי צהך סיפא אימתי מציאין כו'**. ואשמעינן דחגיגה נמי לא דחיא שבת אפילו שחיטה דילה:

שבת. ובתרויהו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' עקיבא. וצריכא דאי אשמעינן גבי מילה [ומכ']

מתני' אימתי מביאין עמו חגיגה. אקשינן מאן תנא דקתני אימתי. ופרקינן אידי דתנא הללו דאין דוחין שבת בעי למיתני נמי חגיגה דלא דחי שבת כוותיהו וכיון דבעי למיתני חגיגה מתחיל וחגי אימתי. כיון דתנן דחגיגת י"ד לא דחי לא שבת ולא טומאה ש"מ דלאו חובה מדאורייתא היא. לפיכך אינה דוחה לא שבת ולא טומאה.

מסורת הש"ס

א) [לקמן עמ': ז] ב) שבת דף קלג, ג) מנחות עב. יז: יבמות דף יד. [שבת קלג, ד] [הוא דמכשירי כלי'ג, ט] [לעיל סה:י, ו] [סגינה ת, י] [ומבדר טז, ח] [שיך למשנה דלעיל דף סו, ט] [ע' מ"ט ד"ה בחול, י] [במ"א נספך: וטומאה, ט] [נועי מ"ט מוס' שבת קלג, ד"ה ומנן נמי יסוב על קושא יז ויכ' בנחמס דף מה, ד"ה הלכתא וע"ע מוס' יומא י, ד"ה הלכה, ז] [ואמילתא דר"ע לא ציני דריסתא דלשמעינן בכל דוכתי מאי דדמי שבת כן כמנא מוס' במנחות שס ד"ה כלל וע"ע מוס' סנהדרין יז: ד"ה מנינא],

תורה אור השלם

י. והאיש אשר הוא טהור ויבדק לא יהיה חזקל לעשות הפסח ויברכהו תפוש הדוא מעמיה כי קרבו ין לא הקריב במעדו חטאו וישא קאיש ההוא: במדבר ט יג

הגהות הב"ח

א) גבי לא מהיל ועבד פסחא ענוש כרת: ב) שם אע"ג דלא חזיא רמיא חובא עליה: ג) רש"י דכל ועל ציחיד וכו' דלא רמיא וכו': ד) בא"ד והזאה לצדור דלא:

גליון הש"ס

מתני' ובזמן שהיו בא בשבת. עין ע"ז דף ג' ע"א מוס' ד"ה יבל כללד:

מוסף רש"י

אבילת פסחים לא מעכבא. כפרה צדיענד (לקטו עח). וצריכא. למימר בתרווייהו הלכה כר"ע דמכשירין לא דמו (שבת קלג). דליכא כרת. מילה זומנה לזכא כרת, דקטן לאו צר עושין הוא (ואזה) לא מחייב עליה כרת (שם).

מוסף תוספות

א. דר' אליעזר מצריך תרי קראי חד למילה וחד למכשירין וכו' אבל אי נפקי לן תרווייהו מחד קרא איש' דכיון דנכרתו עליה י"ג בריתות אית לן למימר דכי שרי רחמנא מילה עצמה שרי נמי מכשיריה. מוס' שאנן.

רבינו חננאל (המשך)

העריבם שחיטת פסח דוחה השבת. וכן אמר ר' עקיבא לענין (מעילה) [מילות] הואיל ואי אפשר למולו בערב שבת דכתיב וביום השמיני מילה דוחה

וביום השמיני מילה דוחה

^[1] (ב) כה"ה אכל כהאם דאי כולה ציטור עמאין לא מדעו עלייהו מן איכא למימר הכי